رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٤٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٣٠هـ

المَوضُوعَاتُ

جامعات - طلاب - عقوبة تأديبية - إيقاف فصلين دراسيين - الخروج عن الأدب مع أستاذ المقرر - طبيعة القرارات الجزائية - تعريف ركن السبب - عيب السبب - نطاق السلطة التقديرية في العقوبة التأديبية - ملاءمة العقوبة للمخالفة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بالإيقاف فصلين دراسيين؛ لقاء ما نسب إليه من الخروج عن اللياقة والأدب في الشكوى المقدمة منه بحق أستاذ المقرر - القرارات الجزائية تتميز عن سائر القرارات بمزيد احتياط في تحقيق مشروعيتها والتثبت من وقائعها وقدر الجرم فيها؛ لما يترتب على ذلك من تهم وعقوبات أوجبت الشريعة التحرز في إثباتها ونسبتها إلى أصحابها إلا بدليل بيِّن يوصل إلى التهمة ويؤدي إلى العقوبة - الثابت أن الشكوى المقدمة من المدعي لم تشتمل على المخالفة المنسوبة إليه، كما أن العقوبة لم يراع التدرج في إيقاعها والتناسب مع المخالفة؛ مما يتقرر معه تعيب القرار محل الدعوى بعيبي السبب والغلو - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).
- لائحة تأديب الطلاب والطالبات بجامعة الطائف.

الوَقائِع

تتلخص وقائع الدعوى أن المدعي تقدم لهذه المحكمة في تاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ بصحيفة دعوى يطلب فيها: إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢٨٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ والمصادق عليه بقرار رئيس جامعة الطائف رقم (٢٤٢١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ والمتضمّن معاقبته بإيقافه فصلين دراسيين، والذي تبلّغ به فيه بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ، لقاء تجاوز حدود الأدب واللياقة مع عضو هيئة التدريس، وذلك للخطأ في تطبيق النظام، والتعسف في استعمال السلطة، وعدم مراعاة الوقائع، وعدم الأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة، وعدم وجود فعل أو قول يثبت المخالفة، طالباً وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار، فأصدرت الدائرة قرارها في الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار رقم (٢٨٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ، المتضمن إيقاف (...) مدة فصلين دراسيين ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ - ١٤٤٣هـ حتى الفصل في أصل الدعوى. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً طلب فيها الحكم برفض الدعوى، لثبوت المخالفة المنسوبة للمدعي، وقيام العقوبة على صحيح النظام، كما

أرفق ممثل المدعى عليها اعتذار المدعي لجهة الإدارة عن المخالفة المنسوبة إليه، وفي الاعتذار المرفق إقرار بتقديم شكوى بخصوص عضو هيئة التدريس (...)، كما أرفق ممثل المدعى عليها الصيغة الموحدة للشكوى المقدمة من الطلاب، والتي وصفها القرار التأديبي بالكيدية وتجاوز حدود الأدب واللياقة، وتضمّنت هذه الصيغة الموحدة النقاط التالية: (تم تقديم المادة العلمية في المراجع الموجودة في البلاك بورد بأسلوب القراءة فقط لمدة ساعتين، لم يتم التطرق في الشرح عن أمر تكييف القضايا وأمثلة من تلك القضايا ماعدا خمس قضايا وضعت في البلاك بورد، تم وضع اختبارات مقالية بداخل المحاضرات لمدة نصف ساعة مع العلم أن الوقت لا يكفي لحل تلك القضايا المعروضة، عدم السماح للطلاب في جميع الشعب بطرح الأسئلة لفهم المادة بالشكل الصحيح، لم يتم التمييز بين الطالب الحاضر طوال الترم والمنضبط مع الطالب الذي لم يلتزم بالحضور بشكل كامل، لم يتم عرض الأخطاء التي وقع فيها الطلاب والطالبات للاستفادة سواءً في الاختبارات الدورية أو القصيرة، عدم تسجيل المحاضرات لإعطاء الفرصة للطلاب لمراجعة المادة العلمية مرة أخرى، هناك محاضرتان لم يتم التعويض فيها للطلاب، كذلك لم يتم التمييز بين الطالب المشارك والمتفاعل من الطالب الذي لم يكن له أي مشاركات). وبطلب الجواب من المدعي قدم مذكرة ينكر فيها أسباب قرار المدعى عليها، وأنه لم يقم برفع الدعوى للمساس بشخص عضو هيئة التدريس كما كيّفتها المدعى عليها، وإنما كان دافع الشكوى هو التضرر من تقديم المادة العلمية بهذه الطريقة، وكانت هذه الشكوى

بالطريقة الرسمية عبر البريد الالكتروني، ومرسلة إلى عميد الدراسات العليا، وأن المدعى عليها لم تراعِ التدرج في إيقاع العقوبة، كما أن بين الشكوى محل المخالفة والتحقيق ستة أشهر، ونصّت لائحة تأديب الطلاب والطالبات في المادة الخامسة منها على أنه: "تسقط المخالفة المرتكبة بعد مضي ثلاثة أسابيع مع علم المسؤول بها وعدم اتخاذ إجراءات حيالها"، كما قرّر أن الاعتذار المقدم منه إنما هو بتواصل عميد الدراسات العليا لإنهاء المشكلة، إلا أن هذا الاعتذار استُخدم ضده، كما طعن في القرار التأديبي بأن عضو هيئة التدريس (...) محل الشكوى هو أحد أعضاء لجنة التأديب. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها بيّنَ أن اتخاذ الإجراء حيال المخالفة تمّ في خطاب عميد كلية الشريعة والأنظمة رقم (٤٤٤٦٢) وكان ذلك في اليوم التالي لارتكاب المخالفة بإحالتهم إلى لجنة التأديب، وأن عضو هيئة التدريس (...) ولئن كان أحد أعضاء لجنة التأديب؛ إلا أنه لا يحضر مجالس التأديب، وأن عميد الدراسات العليا والذي طلب الاعتذار حسب قول المدعي نفى ذلك، كما أرفق ممثل المدعى عليها محضر التحقيق مع المدعي، وأرفق خطاب وكيل الكلية للدراسات العليا الموجه إلى عميد كلية الشريعة والأنظمة والمتضمن المخالفات الموجهة للمدعي، وحصرها في التالي: مخالفة الأنظمة والأعراف الأكاديمية، والرفع بشكوى بذات الصيغة الموحدة، وإرسال ما من شأنه المساس بسمعة أستاذ المقرر، وما يتضمن التحريض والتأليب مرفقاً بالصيغة عبر الوسائل المعلوماتية في المجموعات الخاصة بالطلبة، كما تضمن الخطاب المستندات المثبتة للأفعال المخالفة المنسوبة للمدعي،

وهي كالتالي: شهادة مكتوبة بالكمبيوتر من المدعي تفيد أن الطالب (...) هو من حرضه على إرسال رسالة مصوغة من قبله إلى مجموعة الطلبة، وشكوى من المدعي موجهة لعدد من منسوبي الجامعة، وبهذه المذكرة المقدمة من قبل ممثل المدعى عليها قرّر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي.

الأسبَاب

لما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢٨٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ والمصادق عليه بقرار رئيس جامعة الطائف رقم (٢٤٢١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ المتضمّن معاقبة المدعي بإيقافه فصلين دراسيين، وذلك لقاء تجاوز حدود الأدب واللياقة مع عضو هيئة التدريس؛ فالدعوى وفقاً للتوصيف القضائي تعتبر من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى، وحيث إن المدعي تبلغ بالقرار محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ، فتظلم منه المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٩هـ، ثم تقدم المدعي

بطلب إلغاء القرار بتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ؛ وعليه تكون الدعوى مقامة خلال الأجل المنظم بحكم المادة (٤/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ؛ مما تخلص معه الدائرة إلى قبولها. وعن موضوع الدعوى، فالثابت صدور قرار المدعى عليها رقم (٢٨٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ والمصادق عليه بقرار رئيس جامعة الطائف رقم (٢٤٢١٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ والمتضمّن معاقبة المدعي بإيقافه فصلين دراسيين لقاء ما نسب إليه من تطاول وخروج عن حدود الأدب واللياقة مع أستاذ المقرر، وحيث إن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري لا بد لقيامه أن يكون مبنياً على سبب يبرر إصداره، والسبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه، فإذا لم يكن هذا السبب موجوداً قبل صدور القرار، أو كان السبب موجوداً ولكن التكييف النظامي لهذا السبب لا يتفق مع صحيح أحكام النظام، فإن القرار يكون مشوباً بعيب فقدان السبب؛ مما يتعين معه إلغاؤه. والدائرة وهي تراقب مشروعية القرار محل الطعن تنظر إليه من حيث ثبوت وقوع المخالفات التي بني عليها، وذلك بالتحقق من الوجود المادي لهذه المخالفات، وثبوت كونها مخالفات للنظام وذلك بالتحقق من التكييف النظامي الصحيح لهذه المخالفات. وبالنظر إلى المخالفة المنسوبة للمدعي، وحيث إن المدعي اتجه في دفاعه إلى أن هذا القرار لم يبنَ على سبب يبرر إصداره، وحيث إن التطاول كلمة تدلّ على الاستطالة على الناس واستحقارهم والترفع عليهم والوقيعة فيهم، كما تدل على الاعتداء والسفاهة، وأما اللياقة فالمراد بها الأدب؛

وعليه فلا بد أن يكون في السبب الذي يبرّر إصدار القرار، وهو الشكوى، اعتداء واستحقار وترفعٌ ووقيعة، كما لا بد أن يكون فيه خروجاً عن حدود الأدب في الشكاية. وبالنظر إلى الشكوى المقدمة من المدعي المذكورة في وقائع هذا الحكم، وبتفحّص مضامينها وكلماتها، تبيّن للدائرة المباينة بينها وبين المخالفة المنسوبة للمدعي، فليس في ذكر الأمور التي تضمّنتها الشكوى اعتداء واستحقار ووقيعة على عضو هيئة التدريس، وهي في جملتها ذكرٌ لوقائع ادّعاها المدعون في قاعات التدريس، وللمدعى عليها التحقق من صحتها والنظر في وجاهتها، وحيث إن القرارات الجزائية تتميز عن سائر القرارات بمزيد احتياط في تحقيق مشروعيتها والتثبت من وقائعها وقدر الجرم فيها؛ لما يترتب على ذلك من تهم وعقوبات أوجبت الشريعة التحرز في إثباتها ونسبتها إلى أصحابها إلا بدليل بيِّن يوصل إلى التهمة ويؤدي إلى العقوبة، فالقرارات الجزائية داخلة في جنس العقوبات التعزيرية في الشريعة، والأصل الشرعي المتقرر قضاءً أن الأصل براءة الذمة مما يشغلها من تهم وحقوق، ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بحال ودليل يشغلانها بما ثبت على صاحبها. وبما أن الشكوى لم تتضمن التطاول والخروج عن حدود الأدب واللياقة وفقاً لما تقرر سلفاً؛ مما يضحى معها قرار المدعى عليها الطعين مشوباً بعيب السبب الذي يهوي به إلى درك الإلغاء. كما أن قرار المدعى عليها لم يراعِ التدرج في العقوبة، فجدول العقوبات التفصيلي الوارد في لائحة تأديب الطلاب والطالبات بجامعة الطائف نص على أن: "مخالفة الخروج عن حدود اللياقة -إنْ وقعتْ- فعقوبتها في المرة الأولى: الإيقاف مدة فصل دراسي، مع تكليفه بأعمال

اجتماعية تطوعية لمدة فصل دراسي، فإن تكررت أوقف المخالف فصلين دراسيّين"، وفي القرار محل الدعوى انتقال إلى عقوبة تكرر المخالفة، مع أنها الأولى في حق المدعي. ولا ينال من ذلك نص اللائحة على أنه يحق للجنة التأديب الانتقال إلى العقوبات الأشد دون التدرج في ذلك؛ فقد قيدت اللائحة ذلك الانتقال بحسب طبيعة الحالة وحيثياتها، ولم تقدم المدعى عليها ما يبرر الانتقال للعقوبة الأشد، كما نصت لائحة تأديب الطلاب والطالبات بجامعة الطائف على أنه: "يراعى تناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع أخذ السوابق والظروف والملابسات بالاعتبار حال توقيع العقوبة المناسبة"، وبالنظر للوقائع فإن درجة العقوبة لا تتناسب مع المخالفة، مع اعتبار عدم وجود سوابق في حق المدعي، فإنه ولئن كانت سلطة إيقاع الجزاءات العقابية -ومن بينها تلك التي توقعها اللجنة مصدرة القرار محل الدعوى- هي سلطة تقدير خطورة تلك المخالفة، وما يناسبها من جزاء من غير معقب في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة -شأنها كشأن أي سلطة تقديرية أخرى- ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب المرتكب، وبين الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة المخالفة، وبين الجزاء ومقداره، ما يؤدي لتعارض نتائجها مع الهدف الذي يبتغيه النظام من سن تلك العقوبات. وبالنظر إلى الجزاء الموقع على المدعي، والفعل المنسوب إليه، فإنه استبان للدائرة بأنه مشوب بعيب الغلو؛ مما يجعل تقدير العقوبة هنا يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدمها، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم

المشروعية في هذه الصورة ليس معياراً شخصياً، إنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الفعل لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره؛ وهذا كافٍ لإلغاء القرار محل الدعوى، والحاصل أن القرار محل الدعوى قد مسه العيب من وجهين، وكل واحد منهما توفره كافٍ في إلغاء القرار قضاءً، والثابت اجتماعهما في القرار الطعين.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جامعة الطائف رقم (٢٨٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ المتضمن إيقاف (...) مدة فصلين دراسيين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.